

0031312-77.2013.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... as instalações que constatou desvio/furto de energia para casa vizinha.

Requeru, em sede de tutela antecipada de urgência, o restabelecimento da energia.

Ao final, requerer seja a ré condenada a obrigação de fazer consiste na revisão das faturas, seja declarado inexigível o débito em excesso e a confirmação da decisão de tutela. Atribuiu à causa o valor de R\$ 2.000,00. Juntou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

10ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0031312-77.2013.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0031312-77.2013.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Everton Morgado

Requerido:

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL

Vistos.

TASSIANA BERNARDES MORGADO ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em face de CPFL – COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ sustentando, em suma, que comprou o imóvel identificado na exordial, mas se surpreendeu com os valores das faturas dos meses de outubro e novembro de 2012 que destoaram da média da família no endereço que residiam anteriormente. Orientados pela ré, contrataram profissional eletricitista autônomo para verificar as instalações que constatou desvio/furto de energia para casa vizinha. Requeru, em sede de tutela antecipada de urgência, o restabelecimento da energia. Ao final, requerer seja a ré condenada a obrigação de fazer consiste na revisão das faturas, seja declarado inexigível o débito em excesso e a confirmação da decisão de tutela. Atribuiu à causa o valor de R\$ 2.000,00. Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi acolhido. Determinado a substituição do polo ativo para o titular da unidade consumidora.

Recebido o aditamento à inicial, substituído o polo ativo para EVERTON MORGADO.

Citada, a ré apresentou contestação. Em sede de preliminar, sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito sustentou a regularidade de sua conduta. Requer a improcedência dos pedidos formulados. Juntou documentos.

Houve réplica.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O foi comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré se confunde com o mérito e com este será apreciada.

No mérito, a ação é improcedente.

Objetiva a parte autora a revisão das faturas de energia dos meses de outubro e novembro de 2012 e a declaração de inexistência do excesso apurado.

A questão controversa da lide consiste em apurar o furto de energia na unidade consumidora alegada pela parte autora e a responsabilidade da ré pelo evento.

Respeitado o entendimento dos Nobres Colegas que me precederam, compulsando melhor os autos, eventual instauração de inquérito policial para apuração dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 3122/2012 (fls. 171) é irrelevante para o deslinde da questão.

Incontroverso nos autos que os pontos de desvio de energia se deram dentro do imóvel do autor, isto é, após o ponto de entrega de energia elétrica pela concessionária. O documento de fls. 14, trazido pela parte autora, informa que "foi constatado que havia desvio de energia em dois pontos, conforme fotografado e posteriormente filmado. O primeiro ponto foi desviado do tronco (cabos de alimentação geral) da casa 2 para a casa 1 por meio de cabos 6mm. O segundo ponto, por meio de cabo 2,5mm azul."

Neste cenário, inexistente responsabilidade da ré, haja vista que, nos termos do art. 15 da resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 26 da resolução 1000/21), a responsabilidade da concessionária de energia se limita até o ponto de entrega da energia. Em outras palavras, com fundamento no art. 166 da referida resolução (atual art. 40), é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a técnica e a segurança das instalações da unidade consumidora.

Ar. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Eg. Corte Superior Paulista:

AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DO AUTOR - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Regularidade das leituras reais efetuadas com base em aparelho medidor idôneo, bem como, das cobranças realizadas, atestada por laudo pericial - Fuga de corrente - Problemas nas instalações elétricas internas, de responsabilidade do consumidor, nos termos do art. 166, da Resolução 414/2010 da ANEEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002040-12.2020.8.26.0462; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Interrupção do fornecimento de energia - Deficiência técnica na instalação interna - Responsabilidade do consumidor - Norma editada pela agência regulamentadora de energia elétrica que determina o desligamento em casos emergenciais, como na hipótese - Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000776-98.2020.8.26.0416; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a decisão de tutela de urgência.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em R\$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, observada a gratuidade processual.

P.I.C

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA